「소비자가 행복한 세상, 한국소비자원」

이사화물서비스 소비자피해예방주의보

2014. 11.

한 국 소 비 자 원
경기지원 피해구제팀

1 소비자피해 현황 및 유형

❑ 이사화물서비스 관련 소비자피해 매년 증가

o 한국소비자원에 접수된 이사화물서비스 관련 소비자피해는 2012년 285건, 2013년 336건, 2014년 9월말 현재 303건으로 매년 증가하고 있음.

- 올해 9월말까지 접수된 건수는 지난해 같은 기간에 비해 17.9%가 증가한 수치임.

<이사화물서비스 이용 관련 소비자피해 현황>

2012년		2013년		2014년 9.30 현재	계
	9.30		9.30		
285건	218건	336건(17.9%↑)	257건	303건 (17.9%↑)	924건

❑ 이사화물 파손·훼손 피해 가장 많아

o 올해 9월말까지 접수된 소비자피해 303건을 유형별로 살펴보면, '이삿짐 파손·훼손'이 206건(68.0%)으로 가장 많음.

- 품목별로는 가구 85건(41.3%), 가전제품 65건(31.6%), 주택구조물 32건(15.5%) 순으로 조사됨.

o 다음으로, 이사 당일 일방적으로 계약을 취소하거나 이삿짐을 제대로 정리하지 않고 당초 약속한 청소·소독서비스를 이행하지 않는 '계약 위반' 40건(13.2%), '이삿짐 분실' 32건(10.6%)의 순으로 나타남.

- 이밖에 소비자 요구에 따른 추가작업과 상관없는 수고비, 식비를 요구하는 '부당요금' 17건(5.6%), 소비자의 계약해지 요구를 거절하거나 과다한 위약금을 청구하는 '계약해제 거절' 5건(1.7%)임.

< 소비자피해 유형별 현황 >

피해 유형	건수(건)	비율(%)
이삿짐 파손·훼손	206	68.0
계약 위반	40	13.2
이삿짐 분실	32	10.6
부당요금	17	5.6
계약해제 거절	5	1.6
기타	3	1.0
계	303	100.0

< 이삿짐 파손·훼손 품목별 현황 >

구 분	가구	가전	주택구조물	의류·잡화	액자	기타	계
건(%)	85(41.3)	65(31.6)	32(15.5)	6(2.9)	4(1.9)	14(6.8)	206(100.0)

❑ 피해구제 단계에서 합의가 이루어진 경우는 42.9%

o 소비자피해구제 303건 가운데 환급·수리 등 피해구제 단계에서 합의가 이루어진 경우는 130건(42.9%)임.

- 이사화물서비스 특성상 사업자가 책임을 회피하거나 손해에 대한 입증이 쉽지 않아, 소비자가 적절한 배상을 받기 어려움.

< 처리결과별 현황 >

구 분	합의(환급·수리 등)	미합의	계
건(%)	130(42.9)	173(57.1)	303(100.0)

❑ 서울·경기지역 피해 많고 대부분 포장이사

o 지역별로는 서울이 109건(36.0%)으로 가장 많이 접수됐고, 경기 98건(32.3%), 인천 22건(7.2%)의 순임.

< 소비자 거주지별 현황 >

지역	서울	경기	인천	대전	경상	부산	대구	충청	광주	강원	전라	울산	세종	해외	계
건수 (%)	109 (36.0)	98 (32.3)	22 (7.2)	14 (4.6)	14 (4.6)	9 (3.0)	7 (2.3)	7 (2.3)	6 (2.0)	5 (1.7)	5 (1.7)	4 (1.3)	2 (0.7)	1 (0.3)	303 (100.0)

o 이사형태별로는 피해구제의 대부분인 271건(89.4%)이 포장이사인 것으로 나타남.

< 이사형태별 소비자피해 현황 >

구분	포장이사	일반이사·반포장이사	계
건(%)	271(89.4)	32(10.6)	303(100.0)

o 한편, 금액 확인이 가능한 274건을 분석한 결과, 이사비용은 '50만원 이상~100만원 미만'이 140건(51.1%)으로 가장 많았으며, 다음으로 '100만원 이상~150만원 미만' 78건(28.5%), '150만원 이상~200만원 미만' 20건(7.3%) 순임.

- 분석 대상 274건의 평균 이사 비용은 1,156,299원으로 나타남.

< 가격대별 현황 >

구 분	50만원 미만	50~100만원	100~150만원	150~200만원	200만원 이상	계
건(%)	13(4.7)	140(51.1)	78(28.5)	20(7.3)	23(8.4)	274(100.0)

2 소비자피해 사례

【사례1】 이삿짐 파손·훼손

o 이모씨(경기 거주, 여, 30대)는 2013.11. 장롱 분해설치 비용을 포함해 총 이사비용 115만원에 포장이사서비스 이용계약을 체결함.
o 이사 당일 작업자들이 장롱을 분해하지 않고 옮기면서 장롱 내·외부가 파손되었으므로, 수리비 34만원의 배상을 요구함.

【사례2】 계약 위반

o 정모씨(서울 거주, 여, 30대)는 2014.4. 방문 견적 후 60만원에 포장이사서비스를 이용하기로 계약하고 계약금 2만원을 지급함.
o 이사 당일 시간 지연으로 다른 업체를 통해 80만원에 이사를 했고, 이사들어오는 상대방에게 이사 지체에 따른 대기료 30만원을 지불한 바, 이사비용 차액, 대기료, 계약금의 6배를 합산한 62만원 보상을 요구함.

【사례3】 이삿짐 분실

o 김모씨(경기 거주, 남, 40대)는 2013.11. 포장이사서비스를 이용하기로 계약함.
o 이사 후 200만원 상당의 귀금속이 없어진 것을 확인하고 업체에 배상을 요구했으나 책임을 회피함.

3 소비자 주의사항

❑ 이사업체 선정시 화물자동차운송주선사업 허가 여부, 적재물배상보험 가입 여부를 확인한다

○ 무허가업체는 피해 발생시 보상을 받기 쉽지 않으므로 계약 체결 전 사업자에게 운송주선사업 허가증 사본 제시를 요구하고, 적재물배상 보험 가입여부도 확인한다.

※「화물자동차운수사업법」
- (제24조) ① 화물자동차 운송주선사업을 경영하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 국토교통부장관의 허가를 받아야 한다
- (제35조) 화물운송주선사업자는 적재물배상보험등에 가입하여야 한다.

❑ 이사업체로부터 방문 견적을 받는다.

○ 이사서비스 특성상 작업환경, 이사화물 내역에 따라 비용 차이가 크게 발생하므로 가급적 방문 견적을 받고 지나치게 저렴한 가격을 제시한 업체는 이용하지 않는다.

❑ 계약서에 이사일시, 작업인원 수, 추가서비스 내역 및 비용 등 계약내용을 상세하게 기재한다

○ 계약서에 사업자 상호·주소·전화번호, 이사화물 인수·인도일시, 발송·도착장소, 운송자동차 종류 및 대수, 작업인원, 정리여부, 에어컨 설치비용(재료비 포함 여부), 장롱 분해 설치비용 등을 명시해 추가요금 다툼에 대비한다.

❑ 이사 후 파손, 분실 등 피해 발생시 가급적 신속하게 보상을 요구한다.

○ 이사 도중 피해사실을 확인한 경우에는 현장에서 책임자에게 피해내용에 대한 사실확인서를 요구하고, 이사가 끝난 후에도 즉시 사진 등 입증자료를 확보한 후 해당업체에 보상을 요구한다.

※ 피해 발생 시 대응 방법

○ 이사관련 피해 발생 시 해당 이사업체에 신속히 통보하고, 당사자 간 해결이 어렵다면 소비자상담센터(국번없이 1372)를 통해 도움을 받는다.

4 소비자분쟁해결기준(이사화물)

분 쟁 유 형	해 결 기 준
1) 이사화물의 멸실·파손·훼손 등 피해	- 피해액은 사업자가 직접 배상하되 피해물품이 보험에 가입되어 보험금을 지급받는 경우에는 동 금액을 차감한 후 배상
2) 사업자의 귀책사유로 인한 운송계약의 해제	
- 약정된 운송일의 2일전까지 통보시	- 계약금 환급 및 계약금의 2배액 배상
- 약정된 운송일의 1일전에 통보시	- 계약금 환급 및 계약금의 4배액 배상
- 약정된 운송일의 당일에 통보시	- 계약금 환급 및 계약금의 6배액 배상
- 약정된 당일에 통보가 없는 경우	- 계약금 환급 및 계약금의 10배액 배상 또는 실손해액 배상
3) 소비자의 귀책사유로 인한 운송계약의 취소	
- 약정운송일의 전까지 취소 통보시	- 계약금 배상
- 약정운송일 당일에 취소 통보시	- 계약금 및 계약금의 1배액 배상
4) 사업자의 귀책사유로 인한 운송의 지연	
- 약정된 인수일시로부터 2시간 이상 지연된 경우	- 계약해제, 계약금반환 및 계약금의 2배액 배상
5) 사업자의 부당한 운임청구 및 위탁자요구에 의한 추가작업외 수고비 등 요구	- 부당요금반환 및 시정
6) 소비자 귀책사유로 인한 운송지연	
- 약정된 인수일시로부터 2시간 미만 지연된 경우	- 약정된 인수일수로부터 지체된 1시간마다 배상액(지체시간수×계약금×1/2) 지급
② 약정된 인수일시로부터 2시간 이상 지연된 경우	- 계약 해제 및 계약금의 배액배상